

๔.๒ ความรับผิดชอบในค่าเสียหายจากการระบายน้ำเสียลงสู่ลำคลอง

กรมชลประทานเป็นหน่วยงานทางปกครองที่มีหน้าที่จัดให้ได้มาซึ่งน้ำ เพื่อกักเก็บ รักษา ควบคุม ส่ง ระบาย หรือแบ่งน้ำเพื่อการเกษตร รวมถึงการป้องกัน ความเสียหายอันเกิดจากน้ำซึ่งอยู่ในเขตชลประทานตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติ การชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕ ประกอบกับมาตรา ๔ แห่งพระราชกฤษฎีกา แบ่งส่วนราชการ กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๐ การที่ เจ้าหน้าที่ของฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา ๑ ชลบุรี ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัด ของกรมชลประทาน เปิดประตูระบายน้ำเพื่อระบายน้ำเสียลงสู่แม่น้ำบางปะกง ในช่วงเวลาที่ไม่เหมาะสมและไม่ได้มีหนังสือแจ้งเตือนล่วงหน้า ทั้งที่มีใช้กรณีเร่งด่วน ที่จะได้รับการยกเว้นไม่ต้องทำหนังสือแจ้งเตือนผู้ที่เกี่ยวข้อง เป็นเหตุให้ปลาในกระชัง ของผู้ประกอบการเลี้ยงปลากระพงขาวตายเป็นจำนวนมาก การเปิดประตูระบายน้ำ ดังกล่าวจึงเป็นการกระทำโดยประมาทเลินเล่ออันเป็นการกระทำละเมิด กรมชลประทาน จึงต้องรับผิดชอบในผลแห่งการกระทำละเมิดดังกล่าวให้แก่ผู้ประกอบการเลี้ยงปลากระพงขาว ในกระชัง

สรุปข้อเท็จจริง

เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๔๙ ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ประกอบการเลี้ยงปลากระพงขาว ในกระชังโดยได้รับอนุญาต และทำการเลี้ยงที่แม่น้ำบางปะกง หมู่ที่ ๑ ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้รับแจ้งจากผู้ดูแลปลาว่าปลาที่เลี้ยงลอยหัวโดยไม่ทราบสาเหตุ ผู้ฟ้องคดี จึงให้ออกซิเจนในกระชังปลา แต่ในวันต่อมาปรากฏว่ามีปลาตายเป็นจำนวนมาก ผู้ฟ้องคดีได้ทราบ ในเวลาต่อมาว่า เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๔๙ ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา ๑ ชลบุรี ซึ่งเป็น ผู้รับผิดชอบโครงการชลประทานพานทอง-พานทองขยาย ได้เปิดประตูระบายน้ำคลองพานทอง ระบายน้ำเสียจากคลองพานทองลงสู่แม่น้ำบางปะกง โดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ประกอบการเลี้ยงปลา ในกระชังทราบล่วงหน้าเหมือนที่เคยปฏิบัติมา ทั้งนี้ กรมชลประทาน (ผู้ถูกฟ้องคดี) อ้างว่า เนื่องจากเป็นกรณีเร่งด่วน และก่อนการเปิดประตูระบายน้ำดังกล่าว ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา ๑ ชลบุรี ได้แจ้งให้นายกเทศมนตรีตำบลท่าข้าม ซึ่งเป็นผู้นำท้องถิ่นและผู้ประกอบการเลี้ยงปลา ในกระชังที่อยู่ใกล้กับประตูระบายน้ำคลองพานทองมากที่สุดทราบแล้ว อีกทั้ง สาเหตุที่ปลาตาย ยังไม่แน่ชัดว่าเกิดจากการระบายน้ำดังกล่าวหรือไม่ แต่ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าการระบายน้ำดังกล่าว ทำให้น้ำเสียไหลผ่านกระชังเลี้ยงปลาของผู้ฟ้องคดี เป็นเหตุให้ปลาที่เลี้ยงไว้ได้รับความเสียหาย ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดเชยค่าเสียหาย แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นจำนวนเงิน ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท



คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ผู้ถูกฟ้องคดีเป็นหน่วยงานทางปกครองมีหน้าที่จัดให้ได้มาซึ่งน้ำเพื่อกักเก็บ รักษา ควบคุม ส่ง ระบายหรือแบ่งน้ำเพื่อการเกษตร การพลังงาน การสาธารณสุข โภค หรือการอุตสาหกรรม และรวมถึงการป้องกันความเสียหายอันเกิดจากน้ำกับการคมนาคมทางน้ำซึ่งอยู่ในเขตชลประทาน ตามมาตรา ๔^{๓๖} แห่งพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕ ประกอบกับ มาตรา ๔^{๓๗} แห่งพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๐ และฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา ๑ ชลบุรี ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบโครงการชลประทาน พานทอง-พานทองขยาย เป็นหน่วยงานในสังกัดของผู้ถูกฟ้องคดี มีภารกิจหลัก คือ การระบายน้ำ การเก็บกักน้ำ และการป้องกันน้ำเค็มโดยการควบคุมสถานีสูบน้ำ ประตูระบายน้ำ และทางระบายน้ำ ตามแนวคันกันน้ำ โดยมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการดูแลเปิด-ปิดระบายน้ำในแต่ละประตูระบายน้ำ ซึ่งต้องปฏิบัติงานและรับผิดชอบตลอดเวลาทั้งในเวลาและนอกเวลาราชการ รวมทั้งวันหยุดราชการ โดยในการระบายน้ำที่ผ่านมาของโครงการชลประทานพานทอง-พานทองขยาย สำหรับในกรณีที่ ภาวะที่น้ำในคลองพานทองหรือในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงเบื้องต้นเรื่องคุณภาพน้ำและมีความจำเป็น ต้องระบายเพื่อรักษาระดับน้ำไม่ให้ท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำตามแนวคลองชลประทานพานทองในระดับ ที่สูงมาก... และกรณีที่เกิดอุทกภัยในพื้นที่ตอนบน ซึ่งต้องระบายน้ำผ่านทุกประตูระบายน้ำ ทางระบายน้ำ และสถานีสูบน้ำ เพื่อเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่น้ำท่วมโดยเร็วโดยไม่คำนึงถึง ปัญหาเรื่องคุณภาพน้ำ และระบายน้ำในปริมาณสูงสุดตลอดเวลาอย่างต่อเนื่องทั้งในช่วงเวลา น้ำขึ้นและน้ำลง ก่อนที่จะดำเนินการระบายน้ำจะต้องทำหนังสือราชการจากโครงการชลประทาน ชลบุรี เพื่อแจ้งเทศบาลตำบลท่าข้ามและผู้ที่เกี่ยวข้อง ยกเว้นกรณีเร่งด่วนซึ่งไม่สามารถ

^{๓๖} พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๑๘

มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้

“การชลประทาน” หมายความว่า กิจการที่กรมชลประทานจัดทำขึ้นเพื่อให้ได้มา ซึ่งน้ำหรือเพื่อกักเก็บ รักษา ควบคุม ส่ง ระบายหรือแบ่งน้ำเพื่อเกษตรกรรม การพลังงาน การสาธารณสุข โภค หรือการอุตสาหกรรม และหมายความรวมถึง การป้องกันความเสียหายอันเกิดจากน้ำกับรวมถึงการคมนาคมทางน้ำซึ่งอยู่ในเขตชลประทานด้วย

ฯลฯ

ฯลฯ

^{๓๗} พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๐

มาตรา ๔ ให้กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(๑) ดำเนินการจัดให้ได้มาซึ่งน้ำ หรือกักเก็บ รักษา ควบคุม ส่ง ระบาย หรือแบ่งน้ำเพื่อเกษตรกรรม การพลังงาน การสาธารณสุข โภค หรือการอุตสาหกรรม

(๒) ดำเนินการเกี่ยวกับการป้องกันความเสียหายอันเกิดจากน้ำ ความปลอดภัยของเขื่อนและอาคารประกอบ และการคมนาคมทางน้ำซึ่งอยู่ในเขตชลประทาน ตลอดจนดำเนินการเกี่ยวกับกิจกรรมพิเศษต่าง ๆ ที่ไม่ได้เป็นแผนงานประจำปี ของกรมชลประทาน

(๓) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรมชลประทานหรือตามที่กระทรวง หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

ทำหนังสือราชการได้ทัน และก่อนที่จะเปิดประตูระบายน้ำ หัวหน้าฝายส่งน้ำและบำรุงรักษา ๑ ชลบุรี และ/หรือเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติจะแจ้งประสานกับนายกเทศมนตรีตำบลท่าข้ามในฐานะผู้นำท้องถิ่น และในฐานะผู้ประกอบการเลี้ยงปลาในกระชังที่อยู่ใกล้ประตูระบายน้ำคลองพานทองมากที่สุด เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ในวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๔๙ ได้มีกลุ่มชาวบ้านมาขอพบหัวหน้าฝายส่งน้ำ และบำรุงรักษา ๑ ชลบุรี เพื่อร้องเรียนเรื่องน้ำท่วมพื้นที่และบ้านเรือนบางส่วน ทั้งเป็นน้ำเน่าเสีย ทำให้ราษฎรในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายมาก ต่อมา ในวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๔๙ เจ้าหน้าที่ของฝายส่งน้ำและบำรุงรักษา ๑ ชลบุรี ได้เปิดประตูระบายน้ำคลองพานทองเพื่อระบาย น้ำเสียจากคลองพานทองลงสู่แม่น้ำบางปะกง จึงถือได้ว่าเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีได้ทราบ เรื่องน้ำท่วมพื้นที่ราษฎรดังกล่าวแล้วตั้งแต่วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๔๙ ซึ่งเป็นวันที่ประชาชน ร้องเรียนขอให้เปิดประตูระบายน้ำคลองพานทองและเป็นเวลาก่อนการเปิดประตูระบายน้ำ คลองพานทองถึง ๒ วันทำการ เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีจึงสามารถทำหนังสือราชการ จากโครงการชลประทานชลบุรีแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีรวมทั้งผู้ประกอบการเลี้ยงปลาในกระชัง ทราบล่วงหน้าได้อย่างช้าในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๔๙ ประกอบกับเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดี ควรคาดหมายได้ว่าหากมีฝนตกในช่วงวันที่ ๙ และวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๔๙ อาจทำให้ ราษฎรที่ประสบปัญหาน้ำท่วมได้รับความเดือดร้อนมากขึ้น และอาจทำให้ไม่สามารถทำหนังสือ แจ้งผู้ประกอบการเลี้ยงปลาในกระชังได้ทัน ดังนั้น การเปิดประตูระบายน้ำดังกล่าวจึงไม่ใช่ กรณีเร่งด่วนที่จะทำให้โครงการชลประทานชลบุรีไม่ต้องทำหนังสือราชการแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้อง แต่อย่างใด และเมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า น้ำที่โครงการชลประทานพานทอง-พานทองขยาย ระบายลงสู่แม่น้ำบางปะกงเป็นน้ำเสียที่เป็นอันตรายต่อการอยู่อาศัยของสัตว์น้ำ อีกทั้ง ได้ระบายในช่วงน้ำตาย กล่าวคือ เป็นเวลาที่น้ำมีการขึ้นและลงเล็กน้อยซึ่งเป็นช่วงที่ไม่เหมาะสม ในการระบายน้ำ เมื่อน้ำไหลผ่านกระชังเลี้ยงปลาของผู้ฟ้องคดีซึ่งไม่ทราบถึงการระบายน้ำ ล่วงหน้ามาก่อน จึงทำให้ไม่ได้เตรียมการป้องกันความเสียหาย และทำให้ปลาที่เลี้ยงในกระชัง ตายเป็นจำนวนมาก ประกอบกับก่อนการระบายน้ำของเจ้าหน้าที่ของฝายส่งน้ำและบำรุงรักษา ๑ ชลบุรี ไม่พบว่าปลาที่เลี้ยงในกระชังบริเวณดังกล่าวตายแต่อย่างใด จึงเชื่อได้ว่าสาเหตุที่ปลา ในกระชังของผู้ฟ้องคดีตายเป็นจำนวนมากเกิดจากการระบายน้ำเสียจากคลองพานทองลงสู่ แม่น้ำบางปะกงในวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๔๙ ดังนั้น การเปิดประตูระบายน้ำดังกล่าว ของเจ้าหน้าที่ฝายส่งน้ำและบำรุงรักษา ๑ ชลบุรี จึงเป็นการกระทำโดยประมาทเลินเล่ออันเป็น การกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัดของฝายส่งน้ำและบำรุงรักษา ๑ ชลบุรี จึงต้องรับผิดชอบ



ในผลแห่งการกระทำละเมิดดังกล่าวตามมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง^{๓๘} แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙

สำหรับค่าสินไหมทดแทนที่ผู้ถูกฟ้องคดีพึงใช้ให้แก่ผู้ฟ้องคดีนั้น เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า กระชังเลี้ยงปลาของผู้ฟ้องคดีมีระยะห่างจากกระชังรายอื่นเพียง ๒ เมตร และ ๔ เมตร ซึ่งไม่เป็นไปตามมาตรฐานตามประกาศกรมประมง และผู้ฟ้องคดีได้ปล่อยปลาลงเลี้ยงในกระชังขนาดกว้าง ๕.๕๐ เมตร ยาว ๕.๕๐ เมตร ลึก ๖.๕๐ เมตร จำนวนกระชังละ ๗,๐๐๐ ตัว ซึ่งถือว่ามီอัตราความหนาแน่นของปลาก่อนข้างสูง อีกทั้ง ผู้ฟ้องคดีได้ให้ข้อเท็จจริงว่าปลาในแต่ละกระชังไม่ได้ตายทั้งหมด แต่เป็นการประเมินความเสียหายจากปลาที่ตายในขณะนั้น ดังนั้น การจะกำหนดค่าเสียหายให้ผู้ฟ้องคดีตามฟ้องทั้งหมดจึงไม่เป็นธรรมสำหรับผู้ถูกฟ้องคดี เนื่องจากผู้ฟ้องคดีมีส่วนรับผิดชอบในความเสียหายดังกล่าวด้วย เมื่อคำนึงถึงพฤติการณ์และความร้ายแรงแห่งละเมิด เห็นควรลดค่าเสียหายที่ผู้ถูกฟ้องคดีจะต้องชดใช้ให้แก่ผู้ฟ้องคดีลงจำนวน ๑ ใน ๓ ของค่าเสียหายทั้งหมด เมื่อผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายเป็นปลาขนาด ๖ ชีด ถึง ๑ กิโลกรัม จำนวนประมาณ ๑๐,๐๐๐ ตัว น้ำหนักประมาณ ๗,๐๐๐ กิโลกรัม คิดเป็นค่าเสียหายประมาณ ๑,๐๑๕,๐๐๐ บาท และปลาเล็กขนาด ๖ ถึง ๗ นิ้ว จำนวนประมาณ ๑๕,๐๐๐ ตัว ราคาประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ บาท รวมค่าเสียหายทั้งสองรายการจำนวน ๑,๑๖๕,๐๐๐ บาท เมื่อมีเหตุที่ศาลจะลดค่าเสียหายให้ ๑ ใน ๓ ของค่าเสียหายทั้งหมด จึงเหลือค่าเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีจะได้รับจำนวน ๗๗๖,๖๖๖.๖๗ บาท พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงินจำนวน ๗๗๖,๖๖๖.๖๗ บาท (ค่าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๙๑๙/๒๕๕๖)

๔.๓ ความรับผิดในค่าเสียหายจากการปล่อยก๊าซพิษออกสู่อากาศ

โรงไฟฟ้าแม่เมาะผลิตกระแสไฟฟ้าโดยใช้ถ่านหินลิกไนต์เป็นเชื้อเพลิง และมีการปล่อยอากาศเสียประเภทซัลเฟอร์ไดออกไซด์และฝุ่นละอองซึ่งเป็นมลพิษออกสู่อากาศ จึงถือเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๔๔) ซึ่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ผู้เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโรงไฟฟ้างดงามจึงมีหน้าที่ในการควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด และหากโรงไฟฟ้ามีการรั่วไหลหรือแพร่กระจายของมลพิษจนเป็นอันตรายหรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่นหรือรัฐโดยไม่ปรากฏ

^{๓๘} พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙

มาตรา ๕ หน่วยงานของรัฐต้องรับผิดชอบต่อผู้เสียหายในผลแห่งละเมิดที่เจ้าหน้าที่ของตนได้กระทำการปฏิบัติหน้าที่ ในกรณีนี้ผู้เสียหายอาจฟ้องหน่วยงานของรัฐดังกล่าวได้โดยตรง แต่จะฟ้องเจ้าหน้าที่ไม่ได้

เหตุยกเว้นความรับผิดตามกฎหมาย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยในฐานะเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษดังกล่าวย่อมมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือความเสียหายโดยไม่ต้องคำนึงว่าอันตรายหรือความเสียหายนั้นเกิดจากการกระทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อหรือไม่ ทั้งนี้ ตามนัยมาตรา ๙๖ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ เมื่อข้อเท็จจริงในคดีนี้ฟังได้ว่า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยไม่ได้บำบัดหรือควบคุมมิให้โรงไฟฟ้าแม่เมาะปล่อยทิ้งอากาศเสียออกสู่บรรยากาศ กรณีย่อมถือว่าเป็นการละเลยต่อหน้าที่ที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ และเมื่อผู้อยู่อาศัยในพื้นที่อำเภอแม่เมาะในช่วงเวลาที่มีการแพร่กระจายของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ได้รับผลกระทบจนเกิดเป็นอันตรายต่อสุขภาพและอนามัย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจึงมีหน้าที่ต้องชดเชยค่าเสียหายอันเกิดจากการเสื่อมสุขภาพและอนามัย และความสูญเสียทางด้านจิตใจให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบดังกล่าว

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นประชาชนซึ่งมีภูมิลำเนาอยู่ที่ตำบลนาสัก ตำบลบ้านดง ตำบลสบป่าด ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง เห็นว่าตนได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดี (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย) ได้ทำเหมืองแร่ลิกไนต์เพื่อใช้ถ่านหินลิกไนต์เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้า และสร้างโรงไฟฟ้าซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง โดยได้เริ่มสร้างโรงไฟฟ้าขนาดเล็กจำนวน ๒ โรง ในปี พ.ศ. ๒๕๐๓ และได้ก่อสร้างเพิ่มเติมอีก ๑๓ โรง ในระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๒๑ ถึงปี พ.ศ. ๒๕๓๘ โดยผู้ถูกฟ้องคดีได้ขุดและขนถ่ายถ่านหินลิกไนต์จากใต้ดินไปยังโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าของผู้ถูกฟ้องคดี ทำให้เกิดการแพร่กระจายของฝุ่นหิน ฝุ่นละออง ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ และออกไซด์ของไนโตรเจนออกสู่บรรยากาศ ครอบคลุมพื้นที่เป็นบริเวณกว้าง โดยผู้ถูกฟ้องคดีมิได้ดำเนินการควบคุม ดูแล และป้องกันการเกิดมลพิษดังกล่าว ทำให้ผู้ฟ้องคดีซึ่งอาศัยอยู่ใกล้กับโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าเจ็บป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจเรื้อรังและเกิดการระคายเคืองต่อเยื่อปอดผิวหนังตามร่างกาย ซึ่งเป็นอาการของโรคปอดอักเสบจากฝุ่นหิน (โรคนิวโมโคนิโอซิส) และโรคพิษซัลเฟอร์ไดออกไซด์ นอกจากนั้น ยังทำให้สัตว์เลี้ยงต้องเจ็บป่วยล้มตาย พืชผลทางการเกษตรเสียหาย ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดเชยค่าเสียหายในการรักษาพยาบาล ค่าขาดประโยชน์จากการประกอบอาชีพ ค่าทดแทนการเสื่อมสมรรถภาพของร่างกาย สุขภาพ และอนามัย ความสูญเสียทางด้านจิตใจ ความสูญเสียโอกาสที่จะดำรงชีวิต



อย่างคนปกติจนกว่าจะเสียชีวิต ค่าไร่ประโยชน์ในการใช้ที่ดิน ที่พักอาศัยในการทำมาหากินได้ โดยปกติสุขต่อไปในอนาคต และค่าเสียหายของพืชไร่ พร้อมทั้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีหยุดการผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยถ่านหินลิกไนต์จนกว่าจะมีวิธีป้องกันฝุ่นแขวนลอยและสารซัลเฟอร์ไดออกไซด์มิให้ฟุ้งกระจายไปในอากาศได้อย่างสมบูรณ์ และให้ผู้ถูกฟ้องคดีจัดการฟื้นฟูสภาพสิ่งแวดล้อมและคุณภาพอากาศในบริเวณพื้นที่อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ให้กลับคืนสภาพเดิม

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ซึ่งใช้บังคับในขณะที่ผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องคดีนี้ และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ได้บัญญัติรับรองและคุ้มครองให้บุคคลย่อมมีสิทธิในชีวิตและร่างกายที่มีได้ถูกจำกัดเฉพาะเพียงแต่การมีชีวิตอยู่เยี่ยงสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ เท่านั้น แต่ย่อมมีสิทธิในการดำรงชีพอย่างปกติสุขด้วย ดังนั้นการประกอบกิจการที่ก่อให้เกิดมลพิษคุกคามต่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพของสิ่งแวดล้อมจึงเป็นการกระทบสิทธิในการดำรงชีพอย่างปกติและต่อเนื่องในสิ่งแวดล้อมที่จะไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ อนามัย ซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติรับรองไว้ รวมถึงเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่ต้องการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม มุ่งคุ้มครองสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตของประชาชน ควบคุมมาตรฐานมลพิษจากแหล่งกำเนิด เยียวยาทางแพ่งผู้ที่ได้รับผลกระทบจากมลพิษที่เกิดจากแหล่งกำเนิดมลพิษ และลงโทษผู้กระทำผิด จากข้อเท็จจริงในคดีนี้ เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโรงไฟฟ้าแม่เมาะซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง โดยได้ใช้ถ่านหินลิกไนต์เป็นเชื้อเพลิงเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าและมีการปล่อยทิ้งอากาศเสียประเภทก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์และฝุ่นละอองซึ่งเป็นมลพิษออกสู่บรรยากาศ โรงไฟฟ้าแม่เมาะของผู้ถูกฟ้องคดีจึงเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฯ และประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดให้โรงไฟฟ้าเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียออกสู่สิ่งแวดล้อม ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๓๙ ประกอบกับข้อ ๒ ของประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๔๔) เรื่อง กำหนดให้โรงไฟฟ้าแม่เมาะเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียออกสู่บรรยากาศ ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๔๔ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีหน้าที่ในการควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด และหากโรงไฟฟ้ามีการรั่วไหลหรือแพร่กระจายของมลพิษจนเป็นอันตรายหรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่นหรือรัฐโดยไม่ปรากฏเหตุยกเว้นความรับผิด ผู้ถูกฟ้องคดีในฐานะเจ้าของหรือผู้ครอบครองโรงไฟฟ้าแม่เมาะก็มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายค่าสินไหมทดแทน

หรือค่าเสียหาย โดยไม่ต้องคำนึงว่าอันตรายหรือความเสียหายดังกล่าวจะเกิดจากการกระทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อของผู้ถูกฟ้องคดีหรือไม่ ตามนัยมาตรา ๙๖ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฯ แต่การที่จะให้ผู้ถูกฟ้องคดีในฐานะเจ้าของหรือผู้ครอบครองโรงไฟฟ้าแม่เมาะซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษชดใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือค่าเสียหายต่อผู้ฟ้องคดีนั้น จะต้องปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้ฟ้องคดีได้รับอันตรายแก่ชีวิตร่างกายหรือสุขภาพอนามัย หรือทรัพย์สินเสียหายจากมลพิษที่เกิดขึ้นจากการรั่วไหลหรือแพร่กระจายมาจากโรงไฟฟ้าแม่เมาะของผู้ถูกฟ้องคดี โดยพิจารณาได้เป็นกรณีผลภาวะจากฝุ่นละอองและกรณีผลภาวะจากก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์

สำหรับกรณีผลภาวะจากฝุ่นละออง พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฯ และประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๓๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฯ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป กำหนดให้ค่าเฉลี่ยของฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน ๑๐ ไมครอน ในเวลา ๒๔ ชั่วโมง จะต้องไม่เกิน ๐.๑๒ มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ส่วนค่าเฉลี่ยของฝุ่นละอองรวมหรือฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน ๑๐๐ ไมครอน ในเวลา ๒๔ ชั่วโมง จะต้องไม่เกิน ๐.๓๓ มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร โดยที่ฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็กไม่เกิน ๑๐ ไมครอน สามารถเข้าสู่ร่างกายและเป็นอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจได้ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏตามรายงานการศึกษาแหล่งที่มาของฝุ่นละอองในชุมชนบ้านหัวฝาย อำเภอแม่เมาะ ที่ได้ทำการเก็บตัวอย่างฝุ่นละอองที่มีขนาดอนุภาคน้อยกว่า ๑๐ ไมครอน ในเวลา ๒๔ ชั่วโมง ระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน ๒๕๔๔ พื้นที่หมู่บ้านหัวฝาย ตำบลบ้านดง อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง พบว่า ส่วนมากมีแหล่งที่มาจากเผาไหม้มวลชีวภาพและรถยนต์ มิได้เกิดจากการปล่อยทิ้งอากาศเสียของผู้ถูกฟ้องคดี แม้จะปรากฏว่ามีฝุ่นละอองที่ไม่ทราบแหล่งที่มา แต่ก็มีเพียงร้อยละ ๒๐ เท่านั้น ประกอบกับข้อเท็จจริงตามรายงานฉบับสมบูรณ์แนวทางการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินการของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย แม่เมาะในพื้นที่หมู่บ้านหัวฝาย และหมู่บ้านห้วยเป็ด เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๔๖ ซึ่งแม้จะระบุว่าในระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๔๒ ถึงปี พ.ศ. ๒๕๔๕ พบว่าค่าเฉลี่ยของฝุ่นละอองสูงเกินกว่าค่ามาตรฐานที่สถานีสบป่าด บ้านท่าสี่ และการประปาแม่เมาะ ปีละหลายครั้งในช่วงหน้าแล้งก็ตาม แต่ค่าเฉลี่ยของฝุ่นละอองในพื้นที่อำเภอแม่เมาะก็มิได้มีความแตกต่างจากพื้นที่อื่น ๆ ทั้งที่มีการประกอบกิจการไฟฟ้าซึ่งถูกกำหนดให้เป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียออกสู่สิ่งแวดล้อม ทั้งผู้ถูกฟ้องคดีก็ได้ติดตั้งเครื่องกำจัดฝุ่นชนิดไฟฟ้าสถิตแรงสูงในโรงไฟฟ้าทุกโรงและจัดให้มีมาตรการควบคุมฝุ่นละอองภายในบริเวณโรงไฟฟ้าขณะขนถ่ายถ่านหินลิคไนต์และราดน้ำบนถนนที่มีฝุ่นเป็นประจําอย่างสม่ำเสมอ ประกอบกับจากการตรวจสอบสภาพ



ประจำปีของพนักงานที่ปฏิบัติงานที่โรงไฟฟ้าแม่เมาะ ไม่เคยพบว่าพนักงานเจ็บป่วยด้วยโรค นิวโมโคนีโอซิสที่มีสาเหตุมาจากการสูดหายใจเอาฝุ่นละอองถ่านหินแต่อย่างใด กรณีจึงไม่อาจ ถือได้ว่าโรงไฟฟ้าแม่เมาะของผู้ถูกฟ้องคดีก่อให้เกิดหรือเป็นแหล่งกำเนิดของการรั่วไหล หรือแพร่กระจายของฝุ่นละอองซึ่งเป็นมลพิษที่ผู้ถูกฟ้องคดีจะต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทน หรือค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๙๖ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ สิ่งแวดล้อมแห่งชาติฯ

ส่วนกรณีมลภาวะจากก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ นั้น ประกาศคณะกรรมการ สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๒๑ (พ.ศ. ๒๕๔๔) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฯ เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา ๑ ชั่วโมง ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๔๔ ได้กำหนดค่าเฉลี่ยความเข้มข้นของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศ โดยทั่วไปในเวลา ๑ ชั่วโมง ในทุกพื้นที่ที่จะต้องไม่เกิน ๐.๓๐ ส่วนในล้านส่วน (ppm) หรือไม่เกิน ๗๘๐ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร จึงเชื่อได้ว่าค่าเฉลี่ยความเข้มข้นของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ในบรรยากาศดังกล่าวเป็นค่าเฉลี่ยที่จะไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายและสุขภาพอนามัย และเป็น ค่ามาตรฐานโดยทั่วไปที่ใช้กับประชาชนทั้งประเทศ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดี เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโรงไฟฟ้าแม่เมาะที่ก่อให้เกิดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ดังจะเห็นได้ จากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้ทำการติดตั้งเครื่องกำจัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ของผู้ถูกฟ้องคดี รวมถึงโรงไฟฟ้าแม่เมาะของผู้ถูกฟ้องคดีถูกกำหนดให้เป็นแหล่งกำเนิดมลพิษ ที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียออกสู่สิ่งแวดล้อมตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๔๔)ฯ โดยไม่ปรากฏว่ามีปัจจัยอื่นหรือ สถานประกอบการอื่นเป็นผู้ปล่อยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในพื้นที่ดังกล่าว โดยได้ปล่อยทิ้ง ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ออกสู่บรรยากาศในพื้นที่อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ในปริมาณ ที่จะเป็นอันตรายต่อประชาชน กล่าวคือ มีค่าเฉลี่ยฯ เกินกว่า ๗๘๐ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งเป็นค่ามาตรฐานที่ควรเป็น และเกินกว่า ๑,๓๐๐ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ย สูงสุดตามที่ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๓๘) ออกตามความ ในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฯ เคยกำหนดไว้ การที่ ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ได้บำบัดหรือควบคุมมิให้ค่าเฉลี่ยฯ สูงเกินกว่าค่ามาตรฐานและที่ประกาศ ดังกล่าวกำหนด จึงเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติในการปล่อยทิ้ง ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ออกสู่บรรยากาศ เมื่อผู้ฟ้องคดีเป็นผู้อาศัยอยู่ในพื้นที่อำเภอแม่เมาะ ในช่วงเวลาที่มีการแพร่กระจายของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ที่มีค่าเฉลี่ยฯ สูงเกินกว่าค่ามาตรฐาน และที่ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติกำหนด จนถึงขนาดที่มีการแต่งตั้งคณะทำงาน

เฉพาะกิจด้านการแพทย์เพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ทั้งผู้ฟ้องคดีได้กล่าวอ้างว่าได้รับผลกระทบจากก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์จนเจ็บป่วยเป็นโรคในระบบทางเดินหายใจ โรคปอดหรือเกิดอาการระคายเคืองตามเยื่อเมือกตามร่างกาย กรณีจึงเชื่อได้ว่าผู้ฟ้องคดีได้รับอันตรายและได้รับความเสียหายจากก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ที่แพร่กระจายจากโรงไฟฟ้าแม่เมาะของผู้ถูกฟ้องคดี ประกอบกับกรณีที่มีค่าเฉลี่ยความเข้มข้นของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในพื้นที่อำเภอแม่เมาะสูงเกินกว่ามาตรฐานที่ควรเป็นและสูงเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดติดต่อกันเป็นเวลานาน เกิดจากผู้ถูกฟ้องคดีใช้วิธีการบำบัดอากาศเสียด้วยการปล่อยทิ้งทางปล่องระบายอากาศของโรงไฟฟ้าเพื่อให้เกิดการเจือจางของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศชั้นบน ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีทราบดีอยู่แล้วว่าสภาพภูมิประเทศและสภาพอากาศของอำเภอแม่เมาะเป็นที่ราบหุบเขาเสมือนแอ่งกระทะ มีภูเขาล้อมรอบเกือบทุกด้าน ทำให้การกระจายตัวของอากาศไม่ดี อากาศจะคงตัวอยู่ในพื้นราบหุบเขาบริเวณอำเภอแม่เมาะเป็นระยะเวลานาน แม้ว่าต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีจะได้ติดตั้งเครื่องกำจัดก๊าซ Flue Gas Desulfurization (FGD) ในโรงไฟฟ้าแม่เมาะทุกโรงแล้วก็ตาม แต่ผู้ถูกฟ้องคดีก็มีได้ดูแลบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้ตามปกติจนทำให้ในช่วงเดือนสิงหาคม ๒๕๕๑ เครื่องกำจัดก๊าซ (FGD) ใช้งานได้เพียง ๒ เครื่อง จากจำนวน ๘ เครื่อง ทั้งที่ผู้ถูกฟ้องคดีสามารถคาดการณ์เรื่องดังกล่าวได้ล่วงหน้าและสามารถที่จะระมัดระวังป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นได้ กรณีจึงมิใช่เหตุสุดวิสัยที่จะเป็นเหตุให้ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ต้องรับผิดชอบตามมาตรา ๙๖ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฯ ดังนั้น เมื่อโรงไฟฟ้าแม่เมาะของผู้ถูกฟ้องคดีเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่ก่อให้เกิดการแพร่กระจายของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีหน้าที่ต้องชดเชยค่าสินไหมทดแทนหรือค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดี

การที่โรงไฟฟ้าแม่เมาะของผู้ถูกฟ้องคดีได้ปล่อยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในปริมาณที่จะก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกาย สุขภาพ และอนามัย มีจำนวนไม่น้อยกว่า ๒๗๘ ครั้ง เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีเจ็บป่วยเป็นโรคพิษซัลเฟอร์ไดออกไซด์ มีผลกระทบต่อสุขภาพ อนามัย เสื่อมสมรรถภาพ และสภาพจิตใจ ผลกระทบจากอาการของโรคดังกล่าวย่อมมีอยู่แม้ว่าผู้ฟ้องคดีจะได้ไปรักษาที่โรงพยาบาลหรือไม่ก็ตาม ค่าทดแทนดังกล่าวจึงเป็นค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายอย่างอื่นอันมิใช่ตัวเงิน ซึ่งศาลมีอำนาจกำหนดให้ตามควรแก่พฤติการณ์ และความร้ายแรงจากการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดี กล่าวคือ กำหนดให้ตามจำนวนครั้งที่โรงไฟฟ้าแม่เมาะของผู้ถูกฟ้องคดีได้ปล่อยทิ้งก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ โดยพิจารณาตามค่าเฉลี่ยๆ ของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ สำหรับจำนวนค่าเสียหายที่จะนำมาเป็นฐานในการพิจารณากำหนดค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีแต่ละรายนั้น ปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้ถูกฟ้องคดีได้เคยจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการที่โรงไฟฟ้าแม่เมาะปล่อยก๊าซ



ซัลเฟอร์ไดออกไซด์จนทำให้พื้นที่อำเภอแม่เมาะมีค่าเฉลี่ยสูงเกินกว่า ๑,๓๐๐ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เป็นเงินอย่างน้อยรายละ ๓๐๐ บาทต่อครั้ง จึงควรกำหนดค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดี โดยแยกเป็นกรณี ดังนี้ (๑) ในกรณีที่โรงไฟฟ้าแม่เมาะของผู้ถูกฟ้องคดีปล่อยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์จนทำให้มีค่าเฉลี่ย เกินกว่า ๗๘๐ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร แต่ไม่เกิน ๑,๓๐๐ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร กำหนดค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีรายละ ๓๐๐ บาทต่อครั้ง (๒) ในกรณีค่าเฉลี่ย เกินกว่า ๑,๓๐๐ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ในช่วงระหว่างเดือนพฤศจิกายน ๒๕๓๕ ถึงเดือนมิถุนายน ๒๕๓๘ กำหนดค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีรายละ ๖๐๐ บาทต่อครั้ง (๓) ในกรณีค่าเฉลี่ย เกินกว่า ๑,๓๐๐ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ในช่วงระหว่างเดือนกรกฎาคม ๒๕๓๘ ถึงเดือนสิงหาคม ๒๕๔๑ ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๓๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ กำหนดห้ามมิให้มีการปล่อยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ซึ่งมีค่าเฉลี่ย เกินกว่า ๑,๓๐๐ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ใช้บังคับแล้ว แต่ผู้ถูกฟ้องคดีก็ไม่ได้บำบัดหรือควบคุมก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ให้มีค่าเฉลี่ย ตามที่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ประกาศกำหนด ทั้งมีการตรวจพบกรณีก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์มีค่าเฉลี่ย เกินกว่า ๑,๓๐๐ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร มากถึง ๑๔๒ ครั้ง ในช่วงเวลาดังกล่าว กรณีจึงถือได้ว่าการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีเป็นพฤติกรรมที่มีความร้ายแรงและเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย อันเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งศาลมีอำนาจกำหนดค่าสินไหมทดแทนได้ตามควรแก่พฤติการณ์และความร้ายแรง ตามมาตรา ๔๓๘ วรรคหนึ่ง^{๓๙} แห่งประมวลกฎหมายดังกล่าว ประกอบกับไม่ปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีได้รับโทษใด ๆ จากการกระทำความผิดดังกล่าว ดังนั้น เพื่อให้ผู้ถูกฟ้องคดีระมัดระวังมิให้มีการแพร่กระจายของมลพิษจนเป็นเหตุให้มีผู้ได้รับอันตรายหรือเสียหายจากการดำเนินกิจการ และเป็นการป้องปรามมิให้ผู้ถูกฟ้องคดีกระทำความผิดเช่นเดิมอีก จึงกำหนดค่าเสียหายในกรณีนี้ ให้แก่ผู้ฟ้องคดีรายละ ๑,๒๐๐ บาทต่อครั้ง อย่างไรก็ตาม ในการพิจารณาว่าผู้ฟ้องคดีรายใด จะได้รับค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายจากการเสื่อมสมรรถภาพ สุขภาพและอนามัย และความสูญเสียทางด้านจิตใจเป็นจำนวนเงินเท่าใด จำต้องพิจารณาจากระยะเวลาที่ผู้ฟ้องคดีรายนั้นอาศัยอยู่ในพื้นที่อำเภอแม่เมาะเป็นสำคัญ

^{๓๙} ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๔๓๘ ค่าสินไหมทดแทนจะพึงใช้โดยสถานใดเพียงใดนั้น ให้ศาลวินิจฉัยตามควรแก่พฤติการณ์และความร้ายแรงแห่งละเมิด

